מִצְוָה קפט

עֶרְוַת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה (לֹא תַעֲשֶׂה צ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת הָאָב, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ז) 'עֶרְוַת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. זוֹ נִגְלֶה הוּא, אֵין לְהַאֲרִיךְ בַּגָּלוּי שֶׁבָּהּ, כִּי הַכְּעוּר הַגָּדוֹל כָּזֶה רָאוּי לְהַרְחִיקוֹ מִבְּנֵי אָדָם, וְלַעֲנֹשׁ עָלָיו הָעוֹבֵר עֹנֶשׁ גָּדוֹל, וְהַחִיּוּב בָּזֶה הוּא סְקִילָה. וְזֹאת הָאַזְהָרָה נוֹסֶפֶת הוּא בְּשׁוֹכֵב אֶת אָבִיו עַל

משנה הלכות

קפט) החיובים. השוכב עם אביו משכבי אשה חייב שנים, משום 'ערות אביך' ומשום 'ואת זכר לא תשכב' וגו'[א]. ואביו חייב משום 'ואת זכר לא תשכב' לבד[ב]. ובמזיד והתראה חייב סקילה, ובשוגג מביא ב' חטאות[ג], והאב מביא חטאת אחד ומשהערה בו נתחייב מיתה כבכל העריות[ד].

הפטורים. היה קטן פחות מבן ט' שניהם פטורין, דאין ביאת קטן פחות מבן ט' ביאה[ה]. המשמש באבר מת פטור, פירוש מת שהאבר שלו מדולדל כמו אבר המתים, כגון החולים או מי שנולד כך כגון סריס חמה, אע"פ שהכניס האבר בידו אינו חייב לא כרת ולא מלקות, ואין צריך לומר מיתה, שאין זו ביאה, אבל הוא פוסל אותו מן התרומה, ובית דין מכין את שניהם מכת מרדות[ו]. הבא על המת פטור, אבל הבא על אביו טריפה חייב, דחי הוא אע"פ שסופו למות מחולי זה, ואפילו שחט בו שני סימנים ועדיין הוא מפרכס חייב עד שימות או עד שיתיז ראשו, וכן הדין בבא על הבהמה[ז]. ובמנחת חינוך נסתפק באנדרוגינוס למאן דאמר דמוליד מאשה וגם יכול לילד מזכר, אם הוליד בן מאשה ואותו בן בא על אביו האנדרוגינוס דרך זכרותו, אי עובר משום לאו דשוכב עם אביו, וכן אם בא על אביו דרך נקבות אי חייב משום בא על אמו, והניח בצריך עיון.

עבדים ובני נח. הבא על חציה שפחה וחציה בת חורין והוליד בן, אותו הבן הבא על אביו חייב, דצד בן חורין שבו מחויב במצוות ככל ישראל[ח]. בן נח הבא על אביו נהרג, אבל אינו מוזהר על אביו אלא נהרג כאילו בא על זכר דעלמא, כמבואר בש"ס (סנהדרין נד.) דמיירי בישראל, דאי סלקא דעתך בעכו"ם אטו בתרי קטלי קטלינן ליה[ט]. ומכאן יש קצת לדקדק דבעכו"ם אין איסור חל על איסור ודו"ק, ועיין בספרי שו"ת ח"ג (סי' צ"ט).

קפט) א. רמב"ם הל' שגגות פ"ד ה"א. **ב.** מנחת חינוך, לפי מה שחזר בו. **ג.** רמב"ם שם. ובחינוך ומנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"א והי"ד. מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם הי"ד. **ו.** שם הי"א. **ז.** שם הי"ב. מנחת חינוך. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** מנחת חינוך.

הָאַזְהָרָה הַכּוֹלֶלֶת מִשְׁכַּב זְכוּר בְּכָל אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר בְּמָקוֹם אַחֵר (ויקרא יח, כב) 'וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה' (חינוך).

סנהדרין נד. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, והל' שגגות פ"א, ספר המצוות לאו תעשה שנ"א, סמ"ג לאוין פ"ט, יראים רי"ט.

מִצְוָה קצ

אִמְּךָ הִיא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ (לֹא תַעֲשֶׂה צ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְגַלֶּה הַבֵּן עֶרְוַת הָאֵם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ז) 'אִמְּךָ הִיא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הַמּוֹרֶה (מו"נ ח"ג פמ"ט) כִּי הוּא לְמַעֵט הַמִּשְׁגָּל וְלִמְאֹס אוֹתוֹ וּלְהִסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ בְּמֵעַט, וְהַנָּשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אֲסָרָם הַכָּתוּב בִּשְׁאֵר הָאִשָּׁה מְצוּיוֹת עִמּוֹ תָּמִיד וְהוּא נִסְתָּר עִמָּהֶן, וְלָכֵן נֶאֶסְרוּ. וְהָרַמְבַּ"ן ז"ל (ויקרא יח, ו) טָעַן עָלָיו דְּמִטַּעַם זֶה הֲרֵי בִּידוֹ לִשָּׂא כַּמָּה נָשִׁים, אֶלָּא שֶׁהוּא סוֹד מִסּוֹדוֹת הַיְצִירָה. גַּם כִּי לֹא יַצְלִיחוּ כְּשֶׁיִּנָּשְׂאוּ קְרוֹבִים כְּגוֹן אָח וְאָחוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, וְהַוְלָדוֹת שֶׁיּוֹלִידוּ יִהְיוּ בַּעֲלֵי מוּמִים,

משנה הלכות

שאר פרטים. ואין חילוק בעריות בין ער לישן, לפיכך אם אחד היה ער והשני ישן, הער חייב והישן פטור[ז]. חרש שוטה וקטן פטורין. ומכין אותן שלא ירגילו בעבירות[א]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

קצ) החיובים. הבא על אמו בין שהיא אשת איש או אנוסת אביו, בין שהוא ולד כשר או ממזר, בעדים ובהתראה חייב סקילה ובלא התראה במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת, ואם היא אשת אביו חייב שתים[א].

שניות. ומדברי סופרים אסרו גם אם אמו, ואם אם אמו, ואין לה הפסק עד עולם, ואסור אם אבי אמו בלבד, ואם אביו, ואם אם אביו, ואין לה הפסק עד עולם, ואם אבי אביו בלבד, זהו דעת הרמב"ם[ב]. אבל דעת רש"י[ג] דכל צד אם אסורה לעולם, ואפילו אם אבי אבי אביו אסורה, וכן אם אם

ז. רמב"ם שם הי"ח. **יא.** עיין חושן משפט סי' שמ"ט לענין גניבה. **קצ) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"א-ב, והל' סנהדרין פט"ו ה"י, והל' שגגות פ"א ה"ד. **ב.** הל' אישות פ"א ה"ו. אבן העזר סי' ט"ו ס"ב-ג-ד-ה.
ג. יבמות כא. ד"ה ד' נשים שניות, מובא בבית יוסף אבן העזר סי' ט"ו, ובדרישה.

חוֹלֵי רוּחַ וָנֶפֶשׁ כַּיָּדוּעַ לְחַכְמֵי הָרוֹפְאִים (רמב"ן שם). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הַבָּא עַל אִמּוֹ פּוֹגֵם בַּבִּינָה הַנִּקְרָא אֵם הַבָּנִים[ד], שֶׁכָּל בָּנֶיהָ מִתְיַחֲדִין וּמִזְדַּוְּגִין עִמָּהּ, גַּם פּוֹגֵם בְּאִמָּא תַּתָּאָה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל[ה] שֶׁכֵּן אֲבוֹתֶיהָ מִתְיַחֲדִין עִמָּהּ, וְלָכֵן כְּתִיב 'אִמְּךָ' 'אִמְּךָ' ב' פְּעָמִים, וְעַל כֵּן מִיתָתוֹ בִּסְקִילָה בַּאֲבָנִים, שֶׁהַמַּלְכוּת נִקְרֵאת אֶבֶן כַּמָּה דְּאַתְּ אָמַר (בראשית מט, כד) 'מִשָּׁם רֹעֶה אֶבֶן יִשְׂרָאֵל'[ו], וְאִמָּא עִלָּאָה נִקְרֵאת הָאֶבֶן הַגְּדוֹלָה שֶׁעַל פִּי הַבְּאֵר (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

יבמות כא. סנהדרין נד. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, והל' אישות פ"א, ספר המצוות לא תעשה ש"מ, סמ"ג לאוין צ"ב, סמ"ק סי' שי"ג, אבן העזר סי' ט"ו.

משנה הלכות

אבי אבי אביו אסורה, וכן אם אבי אם אביו, וכל שכן אם אבי אבי אמו, דכל שיש כאן אמהות רבות נוטה האיסור יותר[ז].

בן נח עבד וגר. גר שנתגייר אינו חייב על אמו ולא על שום קרובה, דכקטן שנולד דמי, ומדרבנן אסרוהו בהם שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקדושה קלה[ח]. בן נח חייב גם כן על אמו ואפי' מאנוסתו[ט]. ונראה דבעכו"ם קטן אפילו פחות מבן ט' אם בא על אמו חייב מיתה דלא ניתנו שיעורין לבני נח, ואולי דאין זה בכלל שיעורין אלא דפחות מבן ט' אין ביאתו ביאה כלל במציאות, וצריך עיון[י]. ועכו"ם אין להם איסור שניות לעריות[יא]. העבדים הכנענים אין להם חייס, ואינו חייב לא משום אם ולא על שום קרובה, דיצא מכלל בן נח ולכלל ישראל לא בא[יב]. וכל זה בשפחה ועבד דעלמא, אבל אם בא אביו על שפחתו והוליד ממנה בן, יש מרבותינו דסבירא להו דהוא בנה, והוא אביו גמור מן התורה, לא מבעיא אם נשאה דודאי שיחררה, אלא אפילו בא עליה בזנות אמרינן דמסתמא שיחררה, ואפילו אם אמר שכיון לשם זנות לא מהימנינן ליה, דלא שביק היתרא ואכיל איסורא[יג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

ד. עיין זוה"ק ח"ג קח: 'אימא עילאה בינה'. וע"ע שם רצ. **ה.** עיין זוה"ק ח"ג רסב. 'אמא תתאה, ומאי איהי דכתיב בה (ישעיה נא, ד) 'ולאומי אלי האזינו' אל תיקרי לאומי אלא לאימי, דלא זז קודשא בריך הוא מחבבה לכנסת ישראל עד דקראה אימי'. **ו.** עיין פרדס רימונים שער ערכי הכינויים פ"א ערך אבן: 'המלכות היא יסוד ואבן שכל הבנין העליון עליה, ועליה נאמר (זכריה ג, ט) 'על אבן אחת שבעה עינים' וכו', עוד נקראת אבן ישראל והטעם כי 'משם רועה אבן ישראל', על ידה נשפע אפי' התפארת לפעמים, ובבחי' זו נקראת עטרת תפארת, והמפרשים פירשו מפרנסן ורועה של ישראל למטה'. **ז.** ועיין בבית חדש אבן העזר סי' ט"ו. **ח.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ד הי"א-י"ב. יו"ד סי' רס"ט ס"א. **ט.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"ו. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם, ובהל' איסורי ביאה פי"ד ה"י. **יב.** הל' איסורי ביאה שם הי"ז. **יג.** עיין רמב"ם הל' גירושין פ"י הי"ט, ואבן העזר סי' ט"ו, ובערוך השלחן. ועיין לקמן מצוה קצ"ב קצ"ג קצ"ה קצ"ז קצ"ח ר' ר"א.

מִצְוָה קצא

עֶרְוַת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה (לֹא תַעֲשֶׂה ק')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֵשֶׁת הָאָב לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ח) 'עֶרְוַת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי יִהְיֶה בַּדָּבָר קָלוֹן אֵצֶל אָבִיו אִם יָבֹא עַל אִשְׁתּוֹ, כְּלִי שֶׁהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ אָבִיו (חינוך). וַאֲפִלּוּ לְאַחַר מוֹתוֹ אֵינוֹ מִן הַכָּבוֹד, וּגְדוֹלֵי עוֹלָם בִּקְּשׁוּ מִנְּשׁוֹתֵיהֶם שֶׁלֹּא לְנַשֵּׂא לְאַחַר מוֹתָם, וּרְאָיָה לַדָּבָר אַלְמְנַת הַמֶּלֶךְ אֲסוּרָה לְהִנָּשֵׂא לְאִישׁ[א], כִּי פְּחִיתוּת הַכָּבוֹד הוּא לַמֶּלֶךְ, וְכָל

משנה הלכות

קצא) החיובים. הבא על אשת אביו בין שהוא אמו או אינו אמו בין בחיי אביו ואפילו לאחר מותו או לאחר שגירשה[א], במזיד ובהתראה חייב סקילה[ב] ובלא התראה כרת, ובשוגג קרבן חטאת[ג]. ואין נפקא מינה בין אשתו מן האירוסין ובין מן הנישואין, ואם היא גם כן אמו, חייב שתי חטאות בשוגג[ד].

שניות. ושניות מדברי סופרים הם אשת אבי אביו, אף על פי שאינו זקינתו, ואין לה הפסק עד יעקב אבינו, ואשת אבי אמו בלבד, ולוקין עליהם מכות מרדות[ה], ואע"ג דאשת אבי אבי אמו מותרת ולא גזרינן אטו אשת אבי אבי אביו, מכל מקום קורבה זו דאבי אמו ואבי אביו שוין הן אצל העולם, משא"כ למעלה מזה דאיפלג דרי. ויש אומרים[ו] דאשת אבי אם אביו אסורה לו, ואע"ג דאשת אבי אבי אמו מותרת, מכל מקום הקורבה שמצד האב גזרינן יותר[ז], ויש מגמגמין בזה (הגר"א). ויש מי שאומר דגם אשת אבי אמו אין לה הפסק, דכן נראה מסקנת הירושלמי[ח].

שאר פרטים. אנס אביו אשה מותרת לבנו שבא מאשה אחרת[ט]. ובמנת חינוך נסתפק במקדש חציה שפחה וחציה בת חורין, אם בא עליה בנו אי חייב, ועיין אבני מילואים (סי' מ"ד ס"ק ג). ולעיל במצוה הקודמת הבאתי שיטות באם בא על שפחתו אמרינן דודאי שיחררה, ואם כן אם נשאה הכא נמי יהא הבן אסור לבוא עליה שמא שיחררה. ודע דכל האסורות משם קירבה מן התורה אין קידושין תופסים בהם ואינן

קצא) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"א. אבן העזר סי' ט"ו ס"ה. **ב.** רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"י. **ג.** שם הל' שגגות פ"א ה"ד. אבן העזר שם. **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"א-ב. **ה.** שם הל' אישות פ"א ה"ו. אבן העזר סי' ט"ו ס"ו-ז. **ו.** שם ס"ז בהג"ה. **ז.** אה"ע שם ס"ז בהגה. **ח.** עיין ערך השולחן שם. **ט.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב הי"א. אבן העזר שם ס"ה.

שֶׁבֵּן בְּנוֹ שֶׁחַיָּב לְחוּשׁ עַל כְּבוֹד אָבִיו בְּחַיָּיו וּבְמוֹתוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁמָּא הִיא בַּת זוּגוֹ שֶׁל אָבִיו, וּבְנֵי הָרִאשׁוֹנָה הָיוּ רְאוּיִים לִהְיוֹת מִן הַשְּׁנִיָּה, וַהֲרֵי הִיא כְּאִמּוֹ מַמָּשׁ, תֵּדַע שֶׁהֲרֵי נִטְּלָה הַבְּכוֹרָה מֵרְאוּבֵן וְנִתְּנָה לְיוֹסֵף וְלֹא לְאַחֵר, וּלְכָךְ 'לֹא תְגַלֶּה', וְהַמַּשְׂכִּיל יָבִין (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה צז).

סנהדרין נד. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, והל' אישות פ"א, ספר המצוות ל"ת לא תעשה ש"ל"א, סמ"ג לאוין צ"א, יראים רכ"א, אבן העזר סי' ט"ו.

מִצְוָה קצב

עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ לֹא תְגַלֶּה (לֹא תַעֲשֶׂה ק"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו אוֹ מֵאִמּוֹ, וַאֲפִלּוּ אֲחוֹתוֹ מִזְּנוּת בְּכָל עִנְיָן שֶׁתִּהְיֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ט) 'עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַּת אָבִיךָ אוֹ בַת אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתְבוּ הָרִאשׁוֹנִים זַ"ל (ריקאנאטי ויקרא יח, ו) דְּאִסּוּר הָעֲרָיוֹת אֵין לְבַעֲלֵי קַבָּלָה דָּבָר מְקֻבָּל בּוֹ, וּמִקְצָתָם אָמְרוּ הַטַּעַם כִּי הַקְּרוֹבִים הֵם עֲנָפִים הַמִּתְפַּשְּׁטִים מִן הַשֹּׁרֶשׁ, וְיֵשׁ לָהֶם לְקַבֵּל לֵחוּת מִן הָעֲנָפִים אֲחֵרִים שֶׁלֹּא מֵעֲצָמָם כִּי הָיָה מִתְיַבֵּשׁ, וְהַמּוֹפֵת עַל זֶה מֵאֵילָנוֹת שֶׁמְּבִיאִין יְחוּר שֶׁל אִילָן אַחֵר וְנוֹטְעִין בַּעֲנַף הָאִילָן וְנִתּוֹסֵף בּוֹ כֹּחַ חָדָשׁ וְעוֹשֶׂה פֵּרוֹת טוֹבִים, וְאִם נוֹטְעִין אוֹתוֹ מֵעֲנָפָיו עַצְמָם לֹא יַצְלִיחַ. כֵּן הַבָּא

משנה הלכות

צריכות גט', לבד ממי שהלך בעלה למדינת הים ונישאת. ונוהג איסור ערוה זו בכל באי עולם ובכל מקום ובכל זמן. ובבן נח אינה נקראת אשת האב אלא על ידי בעילה, ואסורה לו אפילו לאחר מיתת האב או לאחר שילוחיה[יא].

קצב) החיובים. הבא על אחותו בין מהאב ובין מהאם, וכל שכן משניהם, ואפילו אנוסת או מפותת אביו, בכל אופן שאפשר נקראת אחותו, ואפילו בא על ערוה והוליד ממנה בת שהיא ממזרת, הבא עליה במזיד ואפילו בהתראה אין בה מיתת

י. רמב"ם הל' אישות פ"ד הי"ב. אבן העזר שם ס"א. **יא.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"ה-ו-ז.

עַל הָעֶרְוָה גּוֹרֵם יְבֵשׁוּת הֶעָנָף מֵהַבְּרֵכָה הָעֶלְיוֹנָה (עיין ריקאנאטי שם). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי 'הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ פּוֹגֵם בִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, כַּמָּה דְּאַתְּ אָמַר (שה"ש ה, א) 'בָּאתִי לְגַנִּי אֲחֹתִי כַלָּה', וְכָלָם אַחֶיהָ שֶׁהֲרֵי הִיא בַּת הַחֶסֶד הִיא, וְכָלָם מִתְיַחֲדִין עִמָּהּ, וְהַבָּא עָלֶיהָ בְּכָרֵת לְפִי שֶׁהוּא הִפְרִיד הֶעָנָף וַיִּכְרֹת אוֹתוֹ מִמְּקוֹם חִיּוּתוֹ. וְד' מִינֵי אֲחָיוֹת הֵן, אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו וְאִמּוֹ עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, אוֹ שֶׁלֹּא עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, אוֹ אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו שֶׁלֹּא מֵאִמּוֹ, אוֹ אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ שֶׁלֹּא מֵאָבִיו, וְהַבָּא עַל אַחַת מֵהֶן פּוֹגֵם בִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרָא אֲחוֹתוֹ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (שם, ב) 'אֲחֹתִי רַעְיָתִי', וּכְתִיב (ויקרא כג, ג) 'וְלַאֲחֹתוֹ הַבְּתוּלָה', וְכוּלְּהוּ אִיתְּנֵהוּ בָּהּ שֶׁהֲרֵי הִיא בַּת הַחֶסֶד וְהַפַּחַד, הֲרֵי מִן הָאָב וּמִן הָאֵם, וְהַתִּפְאֶרֶת גַּם הִיא אָחִיהָ מֵאָב וָאֵם, וְהַנֵּצַח הִיא אָחִיהָ מִן הָאָב, וְהַיְסוֹד הוּא אָחִיהָ מִן הָאֵם, שֶׁהֲרֵי עִקַּר קַבָּלָתָהּ מִן הַהוֹד, וְכֵן הַיְסוֹד מְקַבֵּל מִן הַהוֹד. וּבִזְמַן שֶׁהַיִּחוּד הוּא דֶּרֶךְ יָמִין הוּא יִחוּד גָּמוּר עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, וּבִזְמַן שֶׁהַיִּחוּד הוּא דֶּרֶךְ שְׂמֹאל אָז אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יִחוּד אֵין בּוֹ קִדּוּשִׁין כָּל כָּךְ, כִּי הָעוֹלָם מִתְנַהֵג בְּדִין, וּמִכָּל מָקוֹם יִחוּד הוּא. וּלְרַמֵּז לְאֵלּוּ הָאֲחָיוֹת אָמַר הַכָּתוּב (שם יח, ט) 'מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ', רֶמֶז לְב' אֲחָיוֹת שֶׁהֵם בְּבָתֵּי

משנה הלכות

בית דין אלא כרת, ואם התרו בו למלקות לוקה ובשוגג מביא חטאת קבוע[א].

מן הנכרית או שפחה. יש לו אחות הבאה מן הנכרית או השפחה אינו חייב עליה, אבל לכתחילה אין לבוא על אחותו משפחה דמדרבנן זרע שפחה הוי זרע[ב]. ואם בא אביו על שפחה שלו והוליד ממנה בת, יש אומרים דאחותו ודאי היא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ואפילו אמר לשם זנות כיוון אינו נאמן[ג].

שאר פרטים. אם אחותו היא גם בת אשת אביו חייב שתים[ד]. ואין שניות באחותו. ונוהג בכל באי עולם, בכל מקום ובכל זמן, אלא שבן נח אינו חייב אלא על אחותו מאם לבד. ולענין האיך דנים אותם עיין רמב"ם בהלכות מלכים, ובחינוך פר' יתרו, ולהלן במצוה קצ"ו.

קצב) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ז, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. אבן העזר סי' ט"ו ס"י. **ב.** עיין רמ"א אבן העזר סי' ט"ו ס"י. **ג.** אבן העזר סי' ט"ו ס"י בהגה, ועיין לעיל מצוה ק"צ, ולקמן מצוה קצ"ג קצ"ה קצ"ז קצ"ח ר' ר"א. **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ג-ד. והל' שגגות שם.

גַּוָּאֵי, בִּינָה וּגְבוּרָה, וְלִשְׁנֵי אֲחָיוֹת אֲחֵרוֹת שֶׁהֵם בְּבָתֵּי בָּרָאֵי, שֶׁהֵם הוֹד וּמַלְכוּת', וְהַשֵּׁם הַטּוֹב יְכַפֵּר (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו. ועיין רקאנאטי שם).

יבמות כב: כריתות ב. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה ש"ב, סמ"ג לאוין ק"ה, סמ"ק סי' רצ"ט, אבן העזר סי' ט"ו.

מִצְוָה קצג

שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת בַּת הַבֵּן (לֹא תַעֲשֶׂה ק"כ)

הִוְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת בַּת הַבֵּן, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, י) 'עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ לֹא תְגַלֶּה וְגוֹ' כִּי עֶרְוָתְךָ הֵנָּה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא תֹּאמַר אַחַר שֶׁיּוֹצִיא לִשְׁלִישִׁי הִרְחִיק מִמֶּנּוּ הַמָּקוֹר וְלֹא יַגִּיעַ לוֹ מִמֶּנּוּ בּוּשָׁה, דַּע כִּי 'עֶרְוָתְךָ הֵנָּה', שֶׁהָעוֹבֵר יֶרֶךְ אָבִיו. וּלְחֻמְרַת הָעֲרָיוֹת הִתְחִיל בָּהֶן 'אֲנִי ה'' (שם, ו), כְּלוֹמַר עָנְיָן חָמוּר הוּא בְּיוֹתֵר וְעָתִיד אֲנִי לִפְרֹעַ מִמֶּנּוּ. וַהֲרֵי הוּא כַּבָּא עַל בְּנוֹ, שֶׁיֶּרֶךְ אָבִיו הוּא, וְהוּא חָזַר

משנה הלכות

קצג) החיובים. הבא על בת בנו, בין שהוא בן כשר בין שהוא בן פסול (ממזר), ובין שבתו היא כשרה ובין שהיא ממזרת או מזנות[א], הבא עליה במזיד בעדים ובהתראה חייב שריפה, ובמזיד בלי התראה כרת, ובשוגג חטאת קבועה[ב]. ואם היא בת בנו מאשתו חייב שתים משום בת בנו ומשום אשה ובת בנה[ג].

מן השפחה. ואם בא על השפחה והוליד ממנה בן אינה נקראת בת בנו[ד], ואם היתה שפחתו תלוי בשיטות הפוסקים שהבאתי לעיל[ה].

שניות. שניות מדברי סופרים בת בת בנו, ובת בן בנו עד מאה דורות אין להם הפסק, וכן אמרינן בירושלמי (יבמות פ"ב ה"ד) שאברהם אבינו אסור בכל נשי ישראל, ושרה אמנו אסורה בכל אנשי ישראל, משום בת בנם ובת בתם[ו] והרמב"ם ז"ל[ז] חלק בזה, ורוב הפוסקים הסכימו לדעה ראשונה משום דמירושלמי משמע כן, ולהרמב"ם נצטרך

קצג) א. חינוך, ומנחת חינוך. **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ה, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פט"ו הי"א. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** עיין רמב"ם הל' יבום פ"א ה"ד, והל' איסורי ביאה פי"ב הי"ג, ופט"ו ה"ד. **ה.** מצוה ק"צ קצ"ב, ולהלן מצוות קצ"ה קצ"ז קצ"ח ר' ר"א. **ו.** אבן העזר סי' ט"ו סי"ב. **ז.** הל' אישות פ"א ה"ו, ועיין שם בהגהות מיימוניות אות א.

לִהְיוֹת הֶעָנָף שׁוֹרֵשׁ הַפּוֹךְ הַיְצִירָה (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה ק). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בְּאַבָּא עִלָּאָה, שֶׁכֵּן מִתְיַחֵד וּמַשְׁפִּיעַ לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא בַּת הַחֶסֶד בֶּן אַבָּא עִלָּאָה, וְלָכֵן מִיתָתוֹ בִּשְׂרֵפָה הַחֲמוּרָה, לְפִי שֶׁפָּגַם בָּעוֹלָם הָרוּחָנִי (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

סהנדרין עה. עו. יבמות צז. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, והל' אישות פ"א, ספר המצוות לא תעשה שלד שלה, סמ"ג לאוין צח צט, סמ"ק סי' שט ש"י, יראים רכ"ג, אבן העזר סי' ט"ו.

מִצְוָה קצד

שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת בַּת הַבַּת (לֹא תַעֲשֶׂה ק"נ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת בַּת הַבַּת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, י) 'אֲוֹ בַת בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן כִּי עֶרְוָתְךָ הֵנָּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עוֹד טַעַם שֶׁהָיְתָה הַסִּבָּה לְאִסּוּר עֲרָיוֹת לָשׁוּם שָׁלוֹם בֵּין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וּלְהָסִיר הַקְּטָטוֹת וְהַמַּחֲלֹקֶת וְהַמְּרִיבוֹת אֲשֶׁר יִתְחַדְּשׁוּ מִפְּנֵי קִנְאוֹת הָאֲנָשִׁים לִנְשׁוֹתֵיהֶם, עַד שֶׁלְּוֹאת הַסִּבָּה אָמְרָה הַתּוֹרָה 'לִצְרֹר', וּלְכָךְ אָסְרָה הַנִּקֵּבָה שֶׁתִּפֹּל בַּעֲבוּרָהּ קְטָטָה, וְאָסְרָה אִשָּׁה וּבִתָּהּ וּשְׁתֵּי אֲחָיוֹת שֶׁלֹּא יִתְקַנְּאוּ זוֹ בָּזוֹ, כִּי הַקִּנְאָה יוֹתֵר עֲצוּמָה בַּקְּרוֹבִים מִבְּזוּלָתָם. וּבִהְיוֹת הַקְּטָטָה בֵּינֵיהֶם תָּמִיד לֹא יָנוּחַ הַזָּכָר וְלֹא יוּכַל

לדחוק (עיין ב"ש והגר"א). ולוקה עליהם מכת מרדות ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

קצד) החיובים. הבא על בת בתו, בין מאשתו כשרה או שנולדה לו בזנות, במזיד בעדים ובהתראה חייב שריפה, ובלא עדים חייב כרת, ובשוגג חייב חטאת קבוע. ואם בא על בת בתו מאשתו הנשואה חייב שתים משום בת בתו, ומשום לאו דערות אשה ובתה[א].

שאר פרטים. שניות שלה מדברי סופרים, בת בת בתו ובת בן בתו, ואין להם הפסק לעולם. והרמב"ם חולק כמו שהבאתי במצוה הקודמת (קצ"ג)[ב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן. ודע דפסקו הבית חדש והאחרונים[ג]

קצד) א. עיין מצוה הקודמת אות א. **ב.** עי' מצוה הקודמת אות ה-ו. **ג.** באבן העזר סי' כ"א ס"ז.

לְהַשְׁלִים עַצְמוֹ. וְאָסַר בַּת הַבַּת וּבֶן הַבַּת בַּעֲבוּר הַבְּעָלִים, רוֹצֶה לוֹמַר חֲתָנוֹ, כִּי כָּלַל זֹאת הַסִּבָּה לֶאֱסֹר לָאִישׁ הַנְּקֵבָה שֶׁיֵּשׁ לְאָדָם אַחֵר יוֹתֵר דִּין עָלֶיהָ (אברבנאל ויקרא יח, א-ל, בשם אבן כספי על התורה).

המראה מקומות תקח ממצוה הקודמת.

מִצְוָה קצה

שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת הַבַּת (לא תַּעֲשֶׂה ק"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת הַבַּת, וְלָאו זֶה לֹא כְּתִיב בַּתּוֹרָה מְפֹרָשׁ בַּקְּרָא אֶלָּא בְּגִלּוּי מִלְּתָא וּבְקַל וָחֹמֶר מֵ'עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ' (ויקרא יח, י), וּמֵחֲמַת שֶׁאֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין לְמָדוּהָ עוֹד בִּגְזֵרָה שָׁוָה דְּ'הֵנָּה הֵנָּה' וְ'זִמָּה זִמָּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל (ויקרא יח, ו) דְּאֵינוֹ מְפֹרָשׁ בָּהּ הַטַּעַם, דְּמַה יַּזִּיק אִם יִשָּׂא אָדָם אֶת בִּתּוֹ כַּמָּתָר לִבְנֵי נֹחַ. וְהָעַקֵּדָה תָּמַהּ מְאֹד עַל דְּבָרָיו, שֶׁהֲרֵי עֲרָיוֹת שְׁאֵר בָּשָׂר כָּאֵם וְהַבַּת וְהָאָחוֹת, יוֹתֵר מִמַּה

משנה הלכות

דמותר לחבק ולנשק בת בתו כשהיא קטנה. וראיתי לידיד נפשי הגאון המובהק מורינו הרב משה פיינשטיין [זצ"ל] בשו"ת שלו על אבן העזר (סי' ס') דדוקא בת בתו ולא בת בנו, דלא מפורש בת בנו בשום מקום, ובעניות דעתי הראתי לדעת דמפורש בפרישה וש"ך יו"ד (סי' שס"ב) דגם בת בנו בכלל, וכן כתב הבית חדש דכל יוצאי חלציו, וכן נראה מהמאירי בקידושין (פא:) ועוד ראשונים ואחרונים, ועיין ברכ"י, ובחידושי הארכתי בס"ד[ד].

קצה) החיובים. הבא על בתו בין שנולדה לו מאשתו הכשרה לו, או מאנוסה ומפותה, ואפילו מאיסור כרת שהיא ממזרת, אם בא עליה במזיד ובהתראה חייב שריפה, ובלא התראה כרת, ובשוגג חטאת קבועה, ועל בתו מאשתו חייב שתים, אחת משום בתו ואחת משום ערות אשה ובתה[ב]. ולמדו ז"ל דהבא על בתו בשריפה מקל וחומר מערות בת הבן, ובת הבת שהן רחוקות ממנו, כל שכן ואין צריך לומר בתו שהיא קרובה שהיא אסורה. ומחמת שקיימא

ד. עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קע"ג. **קצה) א.** סנהדרין יח. **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ו, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פט"ו הי"א.

שֶׁאֲסָרָתַם הַתּוֹרָה, הַטֶּבַע הָאֱנוֹשִׁי הַבָּרִיא מַרְחִיק אוֹתָם וּמוֹאֲסָן בְּתַכְלִית הַמְּאוּס וְהַתִּעוּב עַד שֶׁלֹּא נִמְצָא שׁוּם אֻמָּה וְלָשׁוֹן שֶׁיִּהְיוּ פְּרוּצִים בָּהֶם, וְחֶרְפַּת עַמּוֹן וּמוֹאָב וְגִדּוּפָם עַל הֱיוֹתָם מִזֶּה הַמִּין יוֹכִיחַ עַל זֶה[ד] (עקידת יצחק (עראמה) שער סד). וְלַעֲנִיּוּת דַּעְתִּי אֵין זֶה קוּשְׁיָא עַל רַבֵּנוּ הָרַמְבַּ"ן זַ"ל, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ דְּהַשְּׁבָטִים תְּאוֹמוֹת נוֹלְדוּ אִתָּם[ה] וְנָשְׂאוּ אוֹתָם לְנָשִׁים[ו], וְשִׁמְעוֹן שֶׁנָּשָׂא אֶת דִּינָה לְהַמִּדְרָשׁ (בר"ר פ, יא) שֶׁלֹּא רָצְתָה לָצֵאת עַד שֶׁנִּשְׁבַּע לָהּ שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה. וּמַה שֶּׁלֹּא נִמְצָא אֻמָּה שֶׁיִּהְיוּ פְּרוּצִים בָּזֶה הִיא שֶׁלְּפִי שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם לִהְיוֹתָם גְּדוּרִים בַּעֲרָיוֹת, גָּדְרוּ גַּם בָּזֶה. גַּם מִמַּה שֶּׁטֶּבַע הָאֱנוֹשִׁי מַרְחִיקָהּ הִיא רַק מִפְּנֵי שֶׁכֵּן נִתְגַּדֵּל בְּאִסּוּר תּוֹרָה, אוֹ מִפְּנֵי שֶׁדָּקְרוּ עֵינָיו שֶׁל יֵצֶר הָרָע בִּקְרוֹבִים וְלָכֵן לֹא מְפַתֶּה עָלֶיהָ, וְהוּא כְּהָא דִּבְקְשׁוּ בֵּיצָה וְלֹא מָצְאוּ[ו]. וּבַתּוֹרָה כְּתִיב (במדבר יא, י) 'הָעָם בֹּכֶה לְמִשְׁפְּחֹתָיו', עַל עִסְקֵי מִשְׁפְּחוֹתָיו שֶׁנֶּאֶסְרוּ לָהֶם (ספרי בהעלותך לב).

יבמות ג. כריתות ה. סנהדרין נא. עה: עו. פז: רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, ספר המצוות לא תעשה שלו, סמ"ג לאוין ק', סמ"ק סי' ש"ח, אבן העזר סי' ט"ו, יראים רכ"ג.

משנה הלכות

לן דאין עונשין מן הדין, אמר רבא אמר לי ר' יצחק בר אבדימי ביבמות אתיא 'זימה זימה' אתיא 'הנה הנה', ועוד מכח גזירה שוה זו למדו באיזו מיתה נדון הבא על בתו או על בת בתו, או על בת בנו, שאין מיתתן מפורש בקרא. עיין ביבמות (ג.) ובסנהדרין (פז:).

בתו משפחה. ובתו משפחה אינו חייב עליה[ח], ואם היתה שפחתו תלוי בשיטות הבאתי לעיל[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

ג. עיין סנהדרין נח: **ד.** עיין בראשית יט, לז-לח. **ה.** בר"ר פב, ח. **ו.** שם פד, כא. **ז.** עיין יומא סט: **ח.** עיין לעיל מצוה קצ"ג אות ד. **ט.** מצוות ק"צ קצ"ב קצ"ג, ולהלן מצוות קצ"ז קצ"ח ר' ר"א.

מִצְוָה קצו

עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֶּה (לא תַעֲשֶׂה ק"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיו כְּשֶׁתִּהְיֶה לוֹ אָחוֹת מֵאָבִיו וְלֹא מִן הָאֵם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יא) **'עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֶּה'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הִנֵּה בָּא הַלָּאו הַזֶּה לְחַיֵּב עַל הַבָּא עַל אָחוֹתוֹ שְׁתַּיִם, מְשׁוּם הַבָּא עַל בַּת אֵשֶׁת הָאָב וּמְשׁוּם אָחוֹתוֹ, לְפִי שֶׁאִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ, וְקָרְבַת הַמּוֹלִידִים הִיא בֵּין מִן הָאָב וּבֵין מִן הָאֵם. 'אָחוֹתְךָ הִיא', שֶׁהָרוֹאִים מַכִּירִים הָאֵם אוֹ הָאָב וְאוֹמְרִים אָחוֹתוֹ הִיא (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קא)**.** וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד עַיֵּן מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ (לעיל מצוה קצב) דִּד' מִינֵי אֲחָיוֹת

משנה הלכות

קצו) החיובים. הבא על בת אשת אביו, כלומר שנולדה לאביו מאשה אחרת שאינה אמו אבל היא אחותו מאביו, חייב עליה שתים, אחת משום אחותו ואחת משום בת אשת אביו[א]. והכי אמרו בגמ' יבמות (כב:) 'תנו רבנן הבא על אחותו והיא בת אשת אביו, חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביו'. ואין בה מיתת בית דין אפילו בהתראה אלא כרת, וכל חייבי כריתות בהתראה לוקין, ובשוגג חייב חטאת[ב]. ואם התרו עליהם משום מלקות לוקין שמונים, כיון דהם ב' לאוין משתי שמות[ג].

מראית עין וחזקה. ומותר אדם בבת אשת אביו שיש לה מאיש אחר[ד], אפילו גדילה בבית בין האחין מותרת להם, ולא חיישינן למראית העין שנראית כאחותם, משום דאית ליה קלא[ה]. ועיין בחתם סופר (אבן העזר סי' ע"ו) באחד שהיה לו בנים והגדילן כולן מוחזקים בחזקת בניו, ועתה קם בנו הגדול ונשא אחות אביו בחופה וקידושין, ונתעוררו על זה אנשי היישוב שהוא דר עם ערוה שנשא דודתו, והשיב האב שזה אברהם אינו בנו אלא חורגו בן אשתו שילדה בהיותה פנויה, והיא משרתת בק"ק פרעשבורג ילדה אותו, והיא גם היא אמרה כן. והרב חקר ודרש מפי עדים יודעים כולם שהיתה משרתת בק"ק פרעשבורג וגם הילד בשמו אברהם, והחתם סופר ז"ל האריך הרבה ואסרה עליו משום דהוחזק כבנו עיין שם,

קצו) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ד. **ב.** שם פ"א ה"ז, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ח ה"א. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ג. אבן העזר סי' ט"ו סי"א. **ה.** רא"ש. ותשובות מהרי"ל סי' פ"א.

הֵן, וְהַבָּא עַל אַחַת מֵהֶן פּוֹגֵם בִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרֵאת אֲחוֹתוֹ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (שה"ש ה, א) 'בָּאתִי לְגַנִּי אֲחֹתִי כַלָּה', וְכֵן אָמַר (שם, ב) 'אֲחֹתִי רַעְיָתִי', וְהַמַּשְׂכִּיל יָבִין (עין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

יבמות כב: רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, ספר המצוות ל"א תעשה של"ג, סמ"ג לאוין ק"ד, אבן העזר סי' ט"ו.

מִצְוָה קצז

עֶרְוַת אֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה (לֹא תַעֲשֶׂה ק"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֲחוֹת הָאָב, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יב) 'עֶרְוַת אֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גִּלָּה הַכָּתוּב מִמַּה שֶׁשָּׁנָה בָּהּ וְאָמַר 'שְׁאֵר אָבִיךָ', מִשְׁמַע שֶׁשְּׁנֵיהֶם הֵם גּוּף אֶחָד, וַאֲחוֹת הָאָב הִיא שְׁאֵר הַגּוּף שֶׁל אָב, נִמְצָא שֶׁאַתָּה מְגַלֶּה עֶרְוַת אָבִיךָ מַמָּשׁ, וְהַנּוֹלָדִים מִשָּׁם יִרְאוּ הָרוֹאִים וְיִשְׁאֲלוּ בֶּן מִי זֶה הָעֶלֶם, כְּשֶׁיִּרְאוּהוּ עַז פָּנִים כִּשְׁאָר בְּנֵי הָעֲרָיוֹת, הֵם יְגַלּוּ חֶרְפַּת הַמּוֹלִידִים רָשָׁע בֶּן רָשָׁע (עין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קנ). לְבַד

משנה הלכות

ובחידושי הארכתי בס"ד. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

קצז) החיובים. הבא על אחות אביו בין מן האב בין מן האם, ואפילו אחותו מזנות או פסולה כגון ממזרת, חייב כרת. ואם התרו בו למלקות לוקה ובשוגג חייב חטאת[א]. והבא מן השפחה או הכותית לאו אחותו היא, ואם בא על שפחתו תלוי בשיטות הבאתי לעיל[ב], ושיטת רב נטרונאי גאון דודאי שיחררה, ואם כן אחותו הוא וחייב עליה, ולהחולקים לא לקי, ועל כל פנים ספיקא הוא[ג].

'ועמם שלום'. ובתורת כהנים (פר' אחרי פי"ג) "ערות אחות אביך ואחות אמך לא תגלה' וגו' ועל כולן נאמר בסוף הענין (ויקרא יח, כט) 'ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם' ועמם שלום'. ופירש הרמב"ן ז"ל (שם) 'כי הכריתות הנזכרין בנפש בטחון גדול על קיום הנפשות אחרי המיתה, ובמתן שכר בעולם הנשמות וכו', הוא מה שאמרו רבותינו

קצז) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ה, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. **ב.** במצוות ק"צ קצ"ב קצ"ג קצ"ה, ולהלן מצוות קצ"ח ר' ר"א. **ג.** שם הל' גירושין פ"י הי"א. אבן העזר סי' ט"ו ס"י.

שֶׁאֵינוֹ מִדֶּרֶךְ הַכָּבוֹד לְאָבִיו שֶׁבְּנוֹ יִשָּׂא אֲחוֹתוֹ, שֶׁהֵם מִבֶּטֶן אֶחָד יָצְאוּ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הַבָּא עַל אֲחוֹת אָבִיו פּוֹגֵם בַּנֶּצַח שֶׁהוּא מִתְיַחֵד עִם הַפַּחַד שֶׁהוּא אֲחוֹת אָבִיו, וְכֵן הַיְסוֹד מִתְיַחֵד עִם הַהוֹד שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

יבמות נד. כריתות ב. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, ספר המצוות ל"א תעשה ש"מ שמ"א, סמ"ג לאוין ק"ז ק"ז, אבן העזר סי' ט"ז, סמ"ק סי' ש', יראים סי' ר"כ.

מִצְוָה קצח

עֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה (לֹא תַעֲשֶׂה ק"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֲחוֹת הָאֵם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יג) 'עֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנֶּאֱמַר בַּאֲחוֹת אָב, כִּי אִמְּךָ וַאֲחוֹתָהּ גּוּף אֶחָד הֵן, מִקְצָת הַגּוּף שֶׁל אִמְּךָ כָּאן וּמִקְצָתוֹ נִשְׁאַר עִם אֲחוֹתָהּ וְהֵם גּוּף אֶחָד מְחֻלָּקִים, וְהַבָּא עַל אֲחוֹתָהּ כַּבָּא עַל אִמָּהּ, וְלָכֵן 'עֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ

משנה הלכות

"מקרב עמם' ועמם שלום', כי הכרת של הנפש החוטאת יורה על קיום שאר הנפשות שלא חטאו, והם עמם שהם בשלום', עכ"ל.

ועיין יראים כאן ובסביב ליריאיו.

קרובות המותרות. ומותר אדם בבת אחי אביו, ואחי אביו מותר באשתו כשנתגרשה ונתארמלה ובבתו[ד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

קצח) החיובים. הבא על אחות האם בין שהיא אחות לאמו מן האב בלבד, או מן האם בלבד, וכל שכן משניהם, ובין שהיא אחותה מן הנישואין ובין מן הזנות ואפילו מנשים פסולות חייב כרת, ובעדים והתראה לוקה, דכלל הוא כל חייבי כריתות לוקין, ובשוגג חטאת קבוע[א]. ואם בא אביו על השפחה או עכו"ם אינו נקרא אחותו. ואם בא על שפחתו תלוי בשיטות הפוסקים הבאתי לעיל[ב] דודאי שחררה.

מצד האם. ותניא בגמ' יבמות (נד:) אין לי אלא אחות אביו מן האב ואחות האם מן האב, דמשפחת אב קרוייה משפחה, אחות אביו מן האם ואחות אמו מן האם מניין,

ד. אבן העזר סי' ט"ו סי"ז. **קצח) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ה, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. **ב.** מצוות ק"צ קצ"ב קצ"ג קצ"ה קצ"ז, ולהלן ר' ר"א.

לֹא תְגַלֶּה' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קנ). **גַּם כִּי יִהְיֶה אָסוּר מִפְּנֵי כְּבוֹד הָאֵם, שֶׁחֶרְפָּה הִיא לָהּ שֶׁתִּזְנֶה אֲחוֹתָהּ עִם בְּנָהּ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בַּיְסוֹד, שֶׁכֵּן הַיְסוֹד מִתְיַחֵד בִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמָּהּ, שֶׁהֲרֵי הַהוֹד הִיא אֵם הַיְסוֹד, וְהִיא אֲחוֹת הַתִּפְאֶרֶת שֶׁהוּא אָבִיו שֶׁל הַיְסוֹד** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

מראה המקומות תמצא במצוה קצ"ז.

מִצְוָה קצט

עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֶּה (לֹא תַעֲשֶׂה ק"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֲחִי הָאָב, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יד) **'עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֶּה'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִשּׁוּם שֶׁהוּא אֲחִי הָאָב וּמִפְּנֵי כְּבוֹדוֹ, וְהוּא לָאו נוֹסָף לְבַד שֶׁעוֹבֵר עַל **'וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה'** (שם, כב), **יִהְיֶה עוֹד אִסּוּר לָאו זֶה** (עיין חינוך). **וְגַם לִשָּׂא פָּנִים לְמִדַּת הַבּשֶׁת כִּי הוּא עַזּוּת גָּדוֹל** (עיין אברבנאל ויקרא יח, א-ל). **וְדַע כִּי הַמִּשְׁגָּל הוּא דָּבָר מְרֻחָק**

משנה הלכות

תלמוד לומר (בפר' קדושים, ויקרא כ, יט) 'ערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה', שאין תלמוד לומר להזהיר שכבר הזהיר כאן (בפר' אחרי), אלא בא ללמוד דאפילו מן האם. ודע דשבע נשים מן העריות שהם בכרת בלבדן ולא במיתת בית דין, ואלו הן, אחותו, ואחות אביו, ואחות אמו, ואחות אשתו, ואשת אחיו, ואשת אחי אביו, והנידה[ג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קרובות המותרות. ומותר אדם בבת אחי אביו, ובת אחי אמו, וכן מותר אחי אביו ואחי אמו באשתו בנתגרשה ונתארמלה, ובבתו[ד].

קצט) החיובים. הבא על אחי האב, בין שיהיה אחי אביו מן האב או מן האם, בין מן הנישואין ובין מן הזנות, ואפילו פסול חייב שתים, משום 'ואת זכר לא חשכב' וגו', ומשום 'ערות אחי אביך לא תגלה'[א], ובעדים והתראה מיתתו בסקילה[ב], ובלא עדים בכרת, ובשוגג חייב ב' חטאות[ג]. והנשכב לא חייב אלא חטאת אחת[ד].

ג. שם הל' סנהדרין שם. ד. אבן העזר סי' ט"ו סי"ז.

נִמְאָם בַּתּוֹרָה זוּלָתִי לְקִיּוּם הַמִּין, וַאֲשֶׁר לֹא יוֹלֵד מִמֶּנּוּ הוּא אָסוּר (רמב"ן ויקרא יח, ו). וְכָתְבוּ (ריאקאנטי בראשית יז, א. פר' לך לך ד"ה אני אל) דְּיֵשׁ מִדָּרָשׁ דְּאַבְרָהָם אָבִינוּ לֹא בָּא עַל שָׂרָה עַד שֶׁלֹּא מָל, שֶׁלֹּא לִבְעֹל שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ (וְצָרִיךְ לוֹמַר שֶׁמָּחֲלָה הָעוֹנָה). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַבָּא עַל אֲחִי אָבִיו פּוֹגֵם פְּגָם גָּדוֹל בְּכָל ה' סְפִירוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת, שֶׁכָּל בְּנֵי הַבָּנִין בָּאִים אֶל הַחֶסֶד וּמִתְיַחֲדִים עִמּוֹ לְמִשְׁךְ חֲסָדִים לְהִתְקַיְּמִים, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (תהלים פט, ג) 'עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה', וְהוּא אֲחִי אֲבִיהֶם, וְהוּא הַמַּשְׁפִּיעַ עַל כֻּלָּם מִמַּה שֶׁמְּקַבֵּל מֵעוֹלָם הָרוּחָנִי, וְזֶה הָפַךְ הַקְּעָרָה עַל פִּיהָ וּבִלְבֵּל סֵדֶר הִשְׁתַּלְשְׁלוּת שַׁלְשֶׁלֶת הַקְּדֻשָּׁה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

סנהדרין נד. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, והל' שגגות פ"א, ספר המצוות לא תעשה שנ"ב, סמ"ג לאוין צ', יראים רכ"ב.

משנה הלכות

התרו משום אחד. ודע דבכל מקום שמבואר אצלנו דחייב שנים אם התרו בו משום אחד וחייב מיתת בית דין, ושגג על השני, חייב חטאת ולא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה לענין קרבן[ד]. וכתב המנחת חינוך דאם התרו בו משום לאו דאחי אביו, וכן לעיל אם התרו בו משום לאו דאביו, ועל משכב זכר היה שוגג אינו חייב משום הלאו דאביו ואחי אביו סקילה, דלא כתיב סקילה רק גבי משכב זכר, אבל אלו הלאוין נכללו בכרת בסוף הפרשה, אבל סקילה אין בהם.

מצד האם. ובהגהות משנה למלך כתב על דברי החינוך שאין הפרש בין אחי אביו מן האב או מן האם, וכתב דלא מצא דין זה מבואר, אלא דנראה מדסיים הכתוב (ויקרא יח, יד) 'אל אשתו לא תקרב', והוא דוקא באשת אחי אב מן האב, אם כן גם התחלת הכתוב דוקא אחי אביו מן האב וצריך עיון ע"כ דבריו[ו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

קצט) א. חינוך. **ב.** חינוך, והוא משום זכר כמבואר במנחת חינוך שיובא להלן. **ג.** רמב"ם הל' שגגות פ"א ה"ד. **ד.** מנחת חינוך אות ב. **ה.** עיין שם אות ג מתוס' בפסחים כט. ד"ה רבי. **ו.** ועיין במעיי"ה דף עב. אות ס"ו שכתב תירוץ על דבריו והביא ראיה להחינוך ז"ל.

מִצְוָה ר

עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה (לא תַּעֲשֶׂה ק"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִי אָבִיו, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יד) 'אֶל אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב דֹּדָתְךָ הִיא'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁאָחִי אָבִיו הֲרֵי הוּא כְּגוּפוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְנוּ, וְשָׁנִי קְרָא בְּאֵשֶׁת דּוֹד לוֹמַר 'דֹּדָתְךָ הִיא', כְּלוֹמַר אֵינָהּ רְחוֹקָה מִמְּךָ, כְּיוָן שֶׁנִּשֵּׂאת לְדוֹדְךָ וְאִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ. וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ בַּגְּמָרָא (סנהדרין כח:) "דֹּדָתְךָ הִיא' בְּתְמִיָּה, כְּלוֹמַר אֵשֶׁת דּוֹד הִיא, אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁהָאִשָּׁה כְּבַעְלָהּ' (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קה). גַּם כִּי מִן הַכָּבוֹד לְאָבִיו לְכַבֵּד לְאָחִיו וְאִשְׁתּוֹ שֶׁהִיא כְּגוּפוֹ, וְאִם אָחִי אָבִיו הַגָּדוֹל הוּא גַּם אָחִיו חַיָּב בִּכְבוֹדוֹ, וַאֲפִלּוּ אָחִיו הַקָּטָן, מִכָּל מָקוֹם מִן הַכָּבוֹד לְאָבִיו שֶׁמְּכַבֵּד אֶת קְרוֹבָיו וְכָל שֶׁכֵּן אָחִיו. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בַּנֶּצַח, שֶׁכֵּן הוּא מִתְיַחֵד עִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל

משנה הלכות

ר) החיובים. הבא על אשת אחי אביו מן האב לאחר שנתארסה לדודו, ואין צריך לומר לאחר שנישאת לו, עובר בלאו זה[א], ודינו בחיי דודו כל זמן שהיא אשתו במזיד ובהתראה בחנק[ב]. גירשה או לאחר מיתת דודו הרי הן בכרת, ואם התרו בהן למלקות לוקין[ג]. ובשוגג חייבים חטאת קבועה. ובחיי דודו בשוגג חייב ב' חטאות[ד].

מצד האם. ביממות בפרק הבא על יבמתו (נד:) פריך דודתו דפשיטא ליה לתנא דמן האב ולא מן האם מנא ליה, אתיא 'דודו דודו', כתיב הכא (ויקרא כ, כ) 'ערות דודו גילה', וכתיב התם (שם כה, מט) 'או דודו או בן דודו יגאלנו' מה להלן מן האב ולא מן האם, אף כאן מן האב ולא מן האם.

קרובות המותרות ושניות. אבל מדברי סופרים אסרו אשת אחי האב מן האם, ואשת אחי האם בין מן האב ובין מן האם, מכאן ואילך כגון אשת אחי אבי אביו מן האם, ואשת אחי אם אמו בין מן האב ובין מן האם מותרות[ה], ואשת אחי אבי אביו מן האב מותרות, ויש מי שאוסר[ו]. ואשת אחי אבי אמו מן האב לכולי עלמא מותרת[ז]. ועל השניות מכין מכות מרדות[ח]. ודין הבא על

ר) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"א. **ב.** משום אשת איש כמבואר במנחת חינוך. **ג.** רמב"ם הל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. ומנחת חינוך. **ד.** חינוך. **ה.** רמב"ם הל' אישות פ"א ה"ו. אבן העזר סי' ט"ו סי"ח. **ו.** אבן העזר שם. **ז.** שו"ת אלשיך סי' ל"ה. **ח.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ח.

שֶׁהִיא אֵשֶׁת הַתִּפְאֶרֶת שֶׁהִיא אֲחִי אָבִיהָ, כִּי הַחֶסֶד וְהַתִּפְאֶרֶת לִפְעָמִים הֵם אַחִים, וְגַם פּוֹגֵם בַּיְסוֹד שֶׁהוּא מִתְיַחֵד עִם הַמַּלְכוּת שֶׁהִיא אֵשֶׁת הַנֶּצַח, שֶׁהֲרֵי מְקַבֶּלֶת מִמֶּנּוּ, וְהַנֶּצַח אַח הַתִּפְאֶרֶת שֶׁהוּא אָבִיו שֶׁל הַיְסוֹד (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

סנהדרין נד: רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, ספר המצוות לא תעשה שפ"ב, סמ"ג לאוין ק"י, יראים רכ"ב, אבן העזר סימן ט"ו.

מִצְוָה רא

עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה (לֹא תַעֲשֶׂה ק"י)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֵשֶׁת בְּנוֹ אֲפִלּוּ בִּבְנוֹ פָּסוּל, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, טו) 'עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה אֵשֶׁת בִּנְךָ הִיא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ'.

משנה הלכות

השפחה עיין לעיל[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רא) החיובים. הבא על כלתו בין מן האירוסין בין מן הנישואין בין בחיי בנו ובין לאחר מותו או שגירשה עובר על לאו זה וחייב סקילה בהתראה או כרת בלא התראה ובשוגג חטאת קבועה[א].

הפטורים. ואינו חייב על אנוסת ומפותת בנו[ב]. וכן אם נשא שפחה או נכרית דלאו בת קידושין נינהו ואין זה בנו בשום דבר, הבא על שפחתו לדעת רב נטרונאי גאון דאמרינן ודאי שיחררה ובעל לשם קידושין, ואפילו אמר שלא לשם קידושין, נתכוון דלא שביק איניש התירא ואכל איסורא, אם כן הכא נמי אינו נאמן ואסור[ג], ועיין לעיל[ד]. וכן כל בן משמע ואפילו ממזר[ה]. ובמנחת חינוך כתב דנראה דלאחר מיתת בנו אינו עובר בהתרו עליו על כלתו, כי כלתו הפירוש כל זמן שבנו קיים, ואין נראה כן דעת החינוך, וכן כתב להדיא ביראים דבכל ענין מקרי כלה, וחייב גם לאחר מותו, ובסביב ליראיו רמז לקרא ד'זנתה תמר כלתך' הרי דאף לאחר מיתה קראו כתוב כלה, וקצת יש לדחות דאין מזה ראיה שהיתה מיועדת ל'שילה', אבל דברי המנחת חינוך תמוהים. וכן ראיתי שכתב בפשיטות בערוך השולחן בין בחיי בנו ובין לאחר מותו. ואם בא עליה

ט. במצוות ק"צ קצ"ב קצ"ג קצ"ה קצ"ז קצ"ח, ולהלן ר"א. **רא) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"א, והל' סנהדרין פט"ו ה"י, והל' שגגות פ"א ה"ד. **ב.** שם הל' איסורי ביאה שם הי"ג. **ג.** עיין אבן העזר סי' ט"ו ס"י. **ד.** מצוות ק"צ קצ"ב קצ"ג קצ"ה קצ"ז קצ"ח ר'. **ה.** חינוך.

מִשְׁפַּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי אִם יִהְיֶה שֶׁאִישׁ וְאָבִיו יֵלְכוּ אֶל הַנַּעֲרָה יִהְיֶה שְׁטִיפַת זִמָּה מִתְרַבֶּה וְזֶרַע מִתְעָרֵב וּמִתְבַּלְבֵּל, וְלֹא יֵדְעוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְאֶת בָּנָיו לֹא יַכִּיר, וְלֹא יִהְיֶה לָהֶם יַחַס אָבוֹת יָדוּעַ, וְהָיָה הַקִּלְקוּל רַב וּמְפֻרְסָם (עקידת יצחק (עראמה) שער סד). גַּם יָבֹא לִידֵי קְטָטוֹת רַבּוֹת בֵּין אָב וּבְנוֹ, וְלִפְעָמִים אֲפִלּוּ לִידֵי רְצִיחוֹת. וְאֵיךְ יְחָרֵף וְיגַדֵּף הָאָב אֶת אֵשֶׁת בְּנוֹ הֶחָבִיב עָלָיו (עין אברבנאל ויקרא יח, א-ל). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי כָּל מִשְׁפָּחָה וּמִשְׁפָּחָה עָנָף אֶחָד לְמַעְלָה, וְכֻלָּתוֹ הִיא עָנָף שֶׁנֶּאֱצָל מִבְּנוֹ כִּי הִיא בַּת זוּגוֹ, וְאִם יַשְׁפִּיעַ אַחֵר אֶצְלָהּ חַס וְחָלִילָה גּוֹרֵם עֲקִירַת הֶעָנָף מִן הָאִילָן (עין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קו). וְהַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בַּחֶסֶד שֶׁהִיא מִתְיַחֵד עִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא כַּלָּתוֹ אֵשֶׁת בְּנוֹ הַתִּפְאֶרֶת, וּפוֹגֵם בְּאַבָּא עִלָּאָה, שֶׁהֲרֵי הַתִּפְאֶרֶת הוּא בְּנוֹ וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא כַּלָּתוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

סנהדרין נד. כתובות ב. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, ספר המצוות לאוין לא תעשה שמ"ג, סמ"ג לאוין צ"ג, סמ"ק סי' שי"ד, יראים רכ"ד, אבן העזר סי' ט"ו.

משנה הלכות

בחיי בנו חייב שתים, משום כלתו ומשום אשת איש[ו].

שניות וקרובות המותרות. שניות מדברי סופרים אשת בן בנו ואין לזה הפסק, וכל אשה ממנו אסורה עד יעקב אבינו, ואשת בן בתו בלבד[ז]. ויש אומרים דגם אשת בן בת בנו אסורה מדרבנן[ח]. אשת בן בן בתו מותרת[ט]. ואשת בן אשתו מותרת לו, ובן אשתו מותר באשתו[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה במזיד ובהתראה חייב סקילה. אין עדים בכרת ובשוגג מביא חטאת קבועה. ובחיי בנו ב' חטאות. ועל השניות מכין אותו מכת מרדות[יא].

ו. רמב"ם שם ה"א. ז. שם הל' אישות פ"א ה"ו. אבן העזר שם סי"ט. ח. ב"ש סקי"ז ות"ה. ט. אבן העזר שם. י. שם סכ"א. יא. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ח.

מִצְוָה רכ

עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה (לֹא תַעֲשֶׂה קי"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אֵשֶׁת אָח, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, טז) 'עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אַחַר שֶׁאִשְׁתּוֹ בְּגוּפוֹ אִם כֵּן 'עֶרְוַת אָחִיךָ הִיא', וְחָרְפָּה וּבְזָיוֹן הָאַחְוָה הוּא לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלִי שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ אָחִיו שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קו). וְלֹא מִבַּעְיָא בְּאָחִיו הַגָּדוֹל שֶׁחַיָּב בְּכִבּוּדוֹ אֶלָּא אֲפִלּוּ אָחִיו הַקָּטָן מִמֶּנּוּ. וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁיָּבוֹא דָּבָר זֶה לִקְטָטוֹת בֵּין הָאַחִים, וּמַה טּוֹב מַה נָּעִים שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד[יב]. וּבַמִּדְרָשׁ

משנה הלכות

רב) חיובים. הבא על אשת אחיו בין מן האב ובין מן האם, ואפילו אחיו פסול, בחיי אחיו במזיד ובהתראה מיתתו בחנק[יג]. ואם גרשה או בא עליה לאחר מיתת אחיו חייב כרת ובהתראה מלקות ובשוגג חטאת[יד].

פטורים. ובאשת אחיו מן האב לאחר מיתת אחיו אינו חייב אלא ביש לו בנים, אבל לא היה לו בנים מצוה לכונסה וליבמה, והיא יבמה האמורה בתורה[טו]. ואם היתה יבמה שחלצה ובא עליה החולץ, אינו אלא בלאו ד'לא יבנה' וחייב מלקות ויש חולקים[טז]. שני חורגין הגדלים יחד בבית מותר כל אחד באשת חבירו, ולא חיישינן למראית העין לומר שנראה כאשת אחיו, דאית ליה קלא[יז].

כרת וערירי. ובאשת אחיו מאמו אף כשלא הניח זרע חייב כרת וערירי, ומיתת בית דין לא מצינו באשת אחיו, וגם שניות אין באשת אחיו[יח]. אבל ראיתי בסמ"ג (מצוה קט) אשת אחיו מאמו אין עונש ערירי אע"פ שהוא בכרת, כרת הוא שנענש מיתה בין חמישים לשישים שנה, כמו שאמרו (מו"ק כח.) 'רב יוסף כי מטא לשיתין שנין עבד יומא טבא לרבנן, אמר פלטי לי מכרת, אמרו לי אם מכרת דשני פליט מר, מכרת דיומי מי פלט מר' וכו'. ועוד יש ללמוד משם כיון שלא אמרו לו מכרת דבני מי פלט מר, מלמד שהוא נכרת ואין זרעו נכרת. ועוד אמרו שם 'מת קודם ששים זהו מיתת כרת', והא דלא חשיב ליה, משום כבודו של שמואל הרמתי שמת בחמישים ושתים שנה, שקיצר הקדוש

רב) יב. ע"פ תהלים קלג, א. **יג.** חינוך, ומשום אשת איש כנ"ל במצוה ר. **יד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"א, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. **טו.** רמב"ם הל' יבום פ"א ה"א וה"ז. אבן העזר סי' קנ"ו ס"א. **טז.** שם הי"ב, ובכסף משנה. **יז.** אבן העזר סי' ט"ו סכ"ג. **יח.** ערוך השלחן.

אִיתָא (בר"ר כב, ז) **כִּי קַיִן הָרַג אֶת הֶבֶל בִּשְׁבִיל תְּאוֹמָה נוֹסֶפֶת שֶׁלָּקַח. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד דְּהַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בַּנֶּצַח שֶׁהִיא מִתְיַחֵד בִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָחִיו הַתִּפְאֶרֶת** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

סנהדרין נד. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, ספר המצוות ל"א תעשה שמ"ד, סמ"ג לאוין ק"ט, סמ"ק סי' ש"ה, יראים רכ"ה, אבן העזר סי' ט"ו.

מִצְוָה רג

עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֶּה (לֹא תַעֲשֶׂה קי"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יז) 'עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֶּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמַר הַכָּתוּב (שם) 'שַׁאֲרָה הֵנָּה זִמָּה הִיא', וְהוּא לִגְנוּת הָעִנְיָן לוֹמַר כְּשֶׁיִּהְיֶה עִם אַחַת, שֶׁהִיא אִשְׁתּוֹ, יַחְשֹׁב בְּאַחֶרֶת בַּעֲבוּר קִרְבָתָם וְדִמְיוֹנָם, וְתִהְיֶה לוֹ שְׁכִיבַת שְׁתֵּיהֶן זִמָּה, וְהִיא מִבְּנֵי תֵּשַׁע מִדּוֹתא. וְזֶה שֶׁאָמַר כִּי 'שַׁאֲרָה הֵנָּה', לוֹמַר שֶׁאֵלּוּ אֲסוּרוֹת מִפְּנֵי שֶׁהֵן

משנה הלכות

ברוך הוא את ימיו שלא יראה במיתת שאול, הרי דמדמה זה לכרת, ושמואל הרמתי הרי בנים היו לו שנאמר (שמואל א ח, א ג) 'ויהי כי זקן שמואל וגו'. ולא הלכו בניו בדרכיו', הרי למדת שבכרת הוא נכרת ואין זרעו נכרת, עיין שם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

רג) החיובים. מי שנשא אשה ואחר כך בא על בתה בעדים ובהתראה שניהם נשרפין הבועל והבת, אבל אין לראשונה (כלומר אמה) חטא שהרי בהיתר נשאה, ואם בא על השניה אחר מיתת הראשונה הרי אלו בכרת, ואין בהם מיתת בית דין[ב]. ודעת הרבה פוסקים דדוקא הדורות למעלה כגון חמותו וכו' אין בהם מיתת בית דין לאחר מיתת אשתו, אבל למטה כגון בתה וכו' אף לאחר מיתת אשתו דינם בשריפה[ג]. ובשוגג מביא חטאת קבועה[ד].

בלי קידושין. ודוקא כשנשאה בקידושין, אבל אם נאף אשה לא נאסרו עליו קרובותיה, אלא שרבנן גזרו שלא ליקח לכתחילה קרובת אשה שנאף עמה בחייה,

רג) א. נדרים כ: **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ז-ח, והל' סנהדרין פט"ז הי"א. **ג.** עיין שם במגיד משנה. **ד.** רמב"ם הל' שגגות פ"א ה"ד.